

1501797-22.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Jundiaí-SP - cep 13201-035

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501797-22.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501797-22.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDEMIR RODRIGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

CLAUDEMIR RODRIGUES e PEDRO HENRIQUE TEODORO, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 23h30min, durante o período de repouso noturno, na Rua Silva Jardim, n. 25, bairro Vianelo Bonfiglioli, nesta cidade e comarca de Jundiaí, agindo em concurso, caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de desígnios entre eles e mediante rompimento de obstáculo, teriam subtraído 02 (dois) televisores de 32 Polegadas, das marcas Samsung e Buster, avaliados em R\$ 800,00 (oitocentos reais) cada, além da quantia de R\$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), em moedas (fls. 12), pertencentes a Guilherme de Ângelo Augusto.

Oferecida e recebida a denúncia, o acusado Claudemir foi pessoalmente citado e apresentou resposta, ao passo que o corréu Pedro Henrique não foi encontrado, tendo sido citado por edital à fl. 160. Desta forma, foi decreta sua REVELIA e a suspensão dos autos, nos termos do artigo 366 do CPP, sobrevindo audiência de

instrução, debates e julgamento tão somente com relação ao acusado CLAUDEMIR. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu seja uma das qualificadoras considerada na primeira fase de dosimetria da pena para o fim de exasperá-la, o reconhecimento da confissão na segunda fase e, na terceira fase, o aumento da pena referente à causa de aumento do repouso noturno. Por fim, pugnou pela fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, negando-se a substituição por pena restritiva de direitos. A defesa, por seu turno, deixou de pedir a absolvição. Quanto à dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal, negando-se a utilização de uma das qualificadoras para aumentá-la; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deduzida em Juízo; negado o reconhecimento da causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal; reconhecimento da causa de diminuição da tentativa reconhecida e aplicada na fração máxima legalmente admitida; fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o direito de o acusado apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 7/10, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 12, laudo pericial de fls. 231/234, bem como pelo depoimento pessoal da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu confessou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que é usuário de entorpecentes e está arrependido. Acrescentou que foi a seis quadras do estabelecimento vítima.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o réu silenciou quando ouvido na polícia, situação essa que demonstra ter deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para a sua autodefesa.

Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo."

De outro lado, ficou plenamente configurada, pelos depoimentos prestados em Juízo e também pela prova emprestada, às qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculos e ao concurso de agentes, uma vez que o réu foi ao escritório da vítima, juntamente com outro indivíduo, identificado como o corréu Pedro Henrique Teodoro, sendo que ingressaram o interior do imóvel mediante arrombamento.

Neste sentido, o laudo pericial de fls. 231/234 comprova que "o bocal da fechadura do portão metálico que vedava a parte frontal do imóvel e permitia o acesso a escada onde é possível subir para o segundo pavimento do imóvel, que apresentava sinais de rompimento (arrombamento). E as fechaduras das portas de vidro que permitiam acesso ao interior dos escritórios da Cecato Negócios Imobiliários e da Augusto Engenharia (que se localizavam no segundo pavimento do imóvel), que também apresentavam sinais de rompimento (arrombamento)."

Ademais, o depoimento judicial dos agentes públicos, ressaltado, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos policiais militares envolvidos na prisão do acusado. Não há qualquer irregularidade na oitiva dos servidores, que, como qualquer pessoa,

prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para determinar a responsabilidade do acusado pelo furto praticado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, contra o imóvel citado na denúncia, não havendo que se falar em tentativa, notadamente porquanto o réu foi abordado já fora da esfera de vigilância da vítima, há várias quadras do local do crime, somente após diligência da polícia militar.

Entretanto, em que pesem os argumentos expendidos pela Promotora de Justiça oficiante, tenho que a ação penal não procede com relação à causa de aumento relativa ao repouso noturno, pois esta não foi em nenhum momento evidenciada nos autos. Senão vejamos:

A causa de aumento decorrente do repouso noturno, não merece prosperar, notadamente por se tratar de furto em estabelecimento comercial, local não habitado, ao menos de seres vivos, sobre os quais recai a proteção jurídica descrita no parágrafo. Como é cediço, a majorante do repouso noturno somente deverá ser aplicada nos casos em que o furto é cometido em casa habitada ou em imóvel destinado à moradia, o que não é o caso dos autos, afastando-se, então, sua incidência.

Nesse sentido: "Circunstância agravante. Furto. Repouso noturno. Subtração praticada contra estabelecimento comercial. Inaplicabilidade do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal."

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos, conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é primário e sem antecedentes criminais, pelo que fixo a pena-base em seu grau mínimo, estabelecendo-a em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da

pena, deve ser mantida a pena base fixada, a qual torno definitiva, ante a ausência de modificadoras a considerar.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca.

Para a hipótese de descumprimento das condições impostas, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR CLAUDEMIR RODRIGUES, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, tudo conforme fundamentação acima.

Expeça-se, in continenti, alvará de soltura clausulado.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA